

可以认定罗某某“明知”符合法律规定。

编写人：新疆维吾尔自治区阿克苏市人民法院 黄延敏

15

在公众场所随意抛扔空酒瓶致使 周围群众轻伤构成寻衅滋事罪

——刘某某寻衅滋事案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市江津区人民法院(2023)渝0116刑初724号刑事判决书

2. 案由：寻衅滋事罪

【基本案情】

2022年8月17日凌晨1时50分许，被告人刘某某受他人邀约到某烧烤店吃烧烤并饮酒，其间，刘某某因与范某发生琐事纠纷，向范某抛扔空啤酒瓶三个，其中第三个空啤酒瓶砸到了范某头部后炸裂，玻璃碎片溅到一旁玩耍的烧烤店老板王某的儿子袁某(案发时8周岁)的左眼内，致使袁某左眼及面部受伤，范某和陈某轻微擦伤。经公安局物证鉴定所鉴定，袁某的损伤程度鉴定为轻伤二级。2023年3月22日经某司法鉴定所鉴定，袁某被鉴定为十级伤残等级。2023年8月17日13时许，被告人刘某某接公安民警电话通知自动到某派出所接受调查。归案后，刘某某对上述犯罪事实供认不讳。案发后，刘某某赔付被害人袁某13000元。被告人刘某某与被害人范某、陈某达成调解协议，二被害人对刘某某的行为表示谅解。审理中，被告人刘某某与被害人袁某及其法定代理人王某达成了人身损害赔偿协议，被害人袁某及其法定代理人王某出具

了刑事谅解书，对刘某某涉嫌寻衅滋事罪的行为表示谅解。

【案件焦点】

被告人刘某某的行为定性，即刘某某在公共场所向范某抛扔多个空啤酒瓶后炸裂并致使周围群众受伤达到轻伤二级是否构成犯罪以及构成何种犯罪。

【法院裁判要旨】

重庆市江津区人民法院经审理认为：被告人刘某某随意殴打他人，致一人轻伤二级，二人受伤，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院依法予以采纳。被告人刘某某犯罪以后自动投案且如实供述其罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人刘某某自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人刘某某在案发后以及审理阶段与被害人达成调解协议并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人刘某某的犯罪事实、犯罪情节、危害后果及认罪、悔罪态度，综合前述量刑情节，本院依法采纳公诉机关量刑建议并对被告人刘某某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

被告人刘某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

在公共场所随意抛扔多个空啤酒瓶后炸裂并致使周围群众受伤达到轻伤二级构成寻衅滋事罪，具体认定如下。

一、侵犯客体为与个人法益紧密相连的社会公共秩序法益

寻衅滋事罪的客体概括来说是公共生活、交往中公众的身体、人格、财产安全，行为自主自由以及参与公共生活的环境安宁有序。本案发生的场所为烧烤店，当时仍有多名客人在此吃饭喝酒。从空间秩序维度来看，该烧烤店满足

空间场所的公开性特征；从时间维度来看，虽然事发接近凌晨两点钟，但该烧烤店具有不特定第三人进入的可能性且实际上确有人断断续续地出入；从结果维度来看，表现为对非特定人产生影响并且造成了危害后果。刘某某抛扔玻璃啤酒瓶后炸裂的玻璃碎片极易造成人员受伤和侵扰正常的社会生活秩序，且客观上也确实造成袁某轻伤二级等后果。其行为侵害了不特定个体的人身权利，给公共秩序增加威胁。综上，被告人刘某某实施的行为侵犯了个人人身权利法益和社会公共秩序法益，属于寻衅滋事罪的保护法益。

二、对“随意抛扔”中的“随意性”理解

《中华人民共和国刑法》第二百九十三条对寻衅滋事行为明确列举了四种行为类型。本罪客观行为主要表现为行为人实施破坏社会管理秩序的行为，即分别包括：随意殴打；追逐、拦截、辱骂、恐吓；强拿硬要；在公共场所起哄闹事。随意殴打他人致一人轻伤，可以认定为寻衅滋事罪。此处对“随意性”的理解，主要是通过行为人的客观行为反映其主观上的无目的性和任意性，即寻求刺激、逞强耍横的心理。并且表现在其选取侵害对象上的随意性，以及在案件起因上的“无事生非”“借故生非”。本案中，被告人刘某某与范某在案发前并不相识，之前无积怨和矛盾纠纷，双方当晚并未发生较大矛盾纠纷。首先，以社会一般人的标准判断，矛盾产生原因系琐事纠纷，纠纷发生后刘某某为了发泄心中怒气，即拿啤酒瓶向范某抛扔，明显超出解决纠纷的合理限度，因此其随意砸扔啤酒瓶的行为系逞强耍横的行为。其次，刘某某在明知有多人在场的情况下就随意抡起酒瓶砸向范某，反映其主观上的任意性和侵害对象的随意性。最后，炸裂的玻璃碎渣划伤被害人袁某眼睛，造成袁某轻伤二级、陈某和范某受伤的后果。综上，刘某某客观上实施了随意殴打他人的行为，且致一人轻伤二级等后果。

三、寻衅滋事罪主观包含对他人受伤的间接故意

寻衅滋事罪的主观方面既包含直接故意也包含间接故意。即明知自己的行为会破坏社会秩序，会发生危害人身安全和财产安全等结果，并且希望或者放任这种结果发生的心理态度。同时，寻衅滋事罪主观故意内容包含特定的犯罪

动机或目的。例如，有为了逞一时之快，也有为了寻求刺激滋事。故，从其客观行为推断主观故意，可得出这是一种放任的态度。本案中，被告人刘某某作为一个成年人，其应该且已经意识到了在公共空间砸扔啤酒瓶可能会对周围不特定多数人的生命财产安全造成威胁，但仍多次抡起酒瓶砸向范某，致使第三个酒瓶砸中范某后炸裂，玻璃碎渣划伤公共空间内被害人袁某眼睛，造成袁某轻伤二级等后果。综上，刘某某的动机是寻求精神刺激、逞强斗狠、发泄情绪，其主观上明知自己的行为会给他人造成伤害的结果，却放任结果发生，具有寻衅滋事罪的间接故意。

综上，被告人刘某某的行为符合寻衅滋事罪的主客观构成要件，应以寻衅滋事罪对其定罪量刑。